

1500165-08.2021.8.26.0205

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Getulina

Foro: Foro de Getulina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/04/2022

... fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas, em 5 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, e para o crime de associação para o tráfico, em 3 anos, e 6 meses, e 816 dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho as penas anteriormente dosadas, ou seja, para o crime de tráfico de drogas, 5 anos e 10 meses, e 583 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Getulina

Foro de Getulina

Vara Única

Rua Dr. Carlos de Campos, 660, Getulina-SP - cep 16450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500165-08.2021.8.26.0205 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-08.2021.8.26.0205

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171654/2021 - DEL.POL.GETULINA, 18699653 - DEL.POL.GETULINA, 206/21/302 - DEL.POL.GETULINA, 2171654 -

DEL.POL.GETULINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAIS CRISTINA MELO BENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra THAIS CRISTINA MELO BENTO e CRISTIANO APARECIDO MARCONDES DE ALMEIDA, devidamente qualificados, dando-os como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de junho de 2021, às 14h30, na residência localizada na Rua Camilo Lélis, 165, nesta cidade e comarca de Getulina/SP, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; nas mesmas circunstâncias de tempo e local, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 13 (treze) porções de

Cannabis Sativa (maconha), acondicionadas em invólucros plásticos, constituída por folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, com peso líquido total de 17,73g (dezessete gramas e setenta e três centigramas), 8 (oito) porções de cocaína petrificada, também conhecida como "crack", acondicionadas em invólucros plásticos, com peso líquido total da referida substância de 2,08g (dois gramas e oito centigramas) e 7 (sete) porções de cocaína, acondicionadas cinco em invólucros plásticos do tipo "Eppendorf" e duas em invólucros plásticos selados com estampa do "Pica-pau", com peso líquido total da referida substância de 2,17g (dois gramas e dezessete centigramas), todas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificação dos denunciados (fls. 182/185). Defesa prévia (fls. 231). Recebimento da denúncia (fls. 240/242). Audiência de instrução e julgamento (fls. 288/294). Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, em razão da comprovação da autoria e da materialidade (fls. 301/309). A D. Defesa, por seu turno, pugnou pela improcedência da pretensão, em razão da ausência de provas suficientes à condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal (fls. 318/320).

É o relatório. Passo a decidir.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais do acusado foram devidamente observadas. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é procedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa aos acusados os crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da mesma Lei.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A materialidade delitativa está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), pelo exame químico-toxicológico (fls. 48/50), pelos relatórios de investigação (fls. 132/161), bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A propósito:

Art. 50, § 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea (Lei 11.343/2006).

Em análise detida às provas produzidas no decorrer da instrução, verifico que a autoria é certa e recai sobre os acusados.

A testemunha Fernando Damasceno Moreira, policial civil, ouvido na fase de instrução, disse que já tinham notícias de que os denunciados estavam traficando na cidade e sobreveio ainda notícia de que eles haviam sido presos na rodoviária de Lins, porque Thais trazia consigo quase 500 porções de cocaína, porém foram postos em liberdade na audiência de custódia. após isso, começaram a chegar muitas denúncias de que continuavam a traficar, sendo então concedida busca e apreensão, quando foram apreendidas as drogas descritas na denúncia, embalagens plásticas vazias do mesmo tipo da droga embalada e cerca de R\$ 200,00 (duzentos reais). afirmou que abordou Thais na frente da casa e que Cristiano estava no quintal da casa, nos fundos, e jogou droga no quintal e no telhado da casa vizinha. declarou que, ao acessar o celular dos denunciados, havia muito conteúdo, como conversas de Thais, nas quais dizia que vivia do tráfico sem usar drogas, e de usuários pedindo

droga.

A testemunha comum José Antônio Borges Júnior, policial civil, disse que foi convocado pelo DEIC de Lins para prestar apoio ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, pois Thais havia sido presa anteriormente com considerável quantidade de drogas, demonstrando, em tese, estar em certa hierarquia. Relatou que cobriu os fundos da casa e visualizou Cristiano indo de um cômodo para o quintal nos fundos. Disse que o tempo de dar a volta pelo corredor para dentro do cômodo aos fundos, Cristiano já estava de volta, sendo rendido; que assim que entraram no quintal viram um aparelho celular próximo do muro; que em seguida visualizam acima do muro uma certa quantidade de drogas e, após subir no muro, encontraram o restante das drogas.

Em seu interrogatório, Cristiano Aparecido Marcondes De Almeida optou por permanecer em silêncio, respondendo apenas as perguntas do seu Advogado, dizendo que estava no portão quando viu os policiais vindo e que Thais estava na mercearia. Negou que tivesse relacionamento amoroso com Thais, possuindo apenas amizade. Esclareceu que não foi condenado em Lins, porque foi ouvido apenas como testemunha. Declarou que sua droga era apenas a jogada por cima do muro e que era para consumo, pois é usuário de drogas, e que às vezes ajudava Thais a repor as mercadorias na mercearia, tendo embalado a maconha nos saquinhos plásticos para deixar separado para consumo próprio. Com relação às fotos contidas em seu celular, disse que pegava muitas fotos na internet para dizer que começaria a vender porque passava por muitas necessidades, sofrendo coação de traficantes para vender drogas para pagar as dívidas decorrentes do vício, sendo por orientado por Thais a não fazer isso, tampouco para vender fiado.

Em seu interrogatório, Thais Cristina Melo Bento optou por permanecer em silêncio, respondendo apenas as perguntas do seu Advogado, dizendo que tinha um minimercado desde 2013 quando se mudou para Getulina, porque nas proximidades de onde morava não havia nada. Afirmou que nenhuma droga foi encontrada com a declarante ou dentro de sua casa. Negou que fosse casada com Cristiano, sendo apenas amiga dele; negou que tenha enviado as mensagens em que se diz que seria escrava do tráfico; negou que as imagens contendo drogas sejam suas, sendo provenientes de um grupo de que Cristiano faz parte, dizendo que apagou as fotos porque não tinha interesse nisso, mas que as imagens foram recuperadas pela polícia. Narrou que em 2010 teve um AVC e tem dificuldade para dirigir e por isso Cristiano ajuda a declarante. Por fim, acrescentou que Cristiano não correu para o quintal do fundo, porque ele estava fazendo café e fritando nuggets na fritadeira, enquanto a declarante estava no seu minimercado.

Como se nota, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, devidamente autorizado pela autoridade judiciária competente, os acusados foram surpreendidos na posse de três espécies diferentes de drogas (maconha, crack e cocaína), bem como de apetrechos comumente utilizados no tráfico, tais como saquinhos vazios utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.

Cumpra mencionar, aliás, que parte da droga, notadamente a maconha, estava acondicionada em embalagens exatamente iguais as vazias encontradas na casa de Thais, consoante bem demonstra a foto de fl. 35. A alegação da defesa de que essa mesma embalagem era utilizada para acondicionar carvão de narguilé é inverossímil, pois os saquinhos são muito pequenos para essa finalidade, sendo absolutamente incomum a venda desse produto individualmente embalado. Geralmente são vendidos em porções maiores, consoante a experiência comum autoriza constatar.

A tese de que a droga não foi localizada dentro da residência também não se sustenta, porquanto as testemunhas confirmaram que o réu Cristiano foi visto correndo até os fundos do imóvel e dispensando drogas e o próprio telefone celular na residência vizinha. O próprio réu confirmou que jogou drogas no telhado da casa vizinha, embora afirme que eram para o consumo. Impede asseverar, nesse ponto, que a forma de acondicionamento e a variedade das drogas apreendidas afasta, por completo, a versão de que os entorpecentes eram para consumo pessoal.

Convém, ainda, rechaçar a insinuação de que parte da droga encontrada na casa vizinha não pertencia ao casal, haja vista que as embalagens são idênticas às que aparecem nas fotos extraídas dos telefones apreendidos na residência quando do

cumprimento do mandando de busca e apreensão (vide imagens de fl. 138).

Na ocasião, também foi apreendido e periciado o celular de Cristiano, consoante relatório acostados às fls. 132/134, do qual se extraem vários elementos de convicção capazes confirmar a tese do Ministério Público, de que os réus estavam associados para o tráfico de drogas, de forma estável e permanente.

Confira-se:

À ESQUERDA ESTÁ O PERFIL DO "WHATSAPP" DE CRISTIANO CONTENDO O SEU NÚMERO TELEFÔNICO (MESMO NÚMERO SALVO COMO "MISTÉRIO" NO TELEFONE DE THAIS). AO CENTRO ESTÁ A IMAGEM DO PERFIL DO "WHATSAPP" DE THAIS. À DIREITA ESTÁ UM TRECHO DA CONVERSA ENTRE THAIS E CRISTIANO, NO QUAL THAIS CITA: "AMANHÃ JÁ TRAZ A BALANÇA VOU TRAMPA LÁ EM CASA".

CRISTIANO SALVOU UM OUTRO Nº DE TELEFONE DE THAIS EM SEUS CONTATOS. THAIS PEDE PARA CRISTIANO LEVAR DROGA PARA ELA. EM SEGUIDA, CONVERSAM SOBRE A QUANTIDADE DE DROGA EMBALADA: "ASSIM QUE EU ACABAR EU TI FALO QUANTOS QUE DEU, 220 EM BALAS E 5 DE 12G" E THAIS PEDE A CRISTIANO: "NÃO SOLTA PRA NINGUÉM FIADO".

NESTAS CONVERSAS ENTRE CRISTIANO E THAIS, CRISTIANO CITA: "ELA MANDOU UM PEDACINHO DE MATO QUE NÃO É NOSSO NÃO, DEVOLVE". THAIS RESPONDE: "E SIM CLEBER Q ME DEU E PRA PESA" (TRATA-SE DE CLEBER ROBERTO DE SOUZA BERTOLDO, VULGO "FOLHA") E CONTINUAM COMBINANDO EM COMO EMBALAR E LEVAR A DROGA.

Na mesma oportunidade também foi apreendido e periciado o telefone de Thais e, conforme se denota do relatório de fls. 135/141, nele também foram encontrados inúmeros indícios confirmando que os réus se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Vejamos:

THAIS SALVOU EM SEU CELULAR O NÚMERO DE CRISTIANO (14 99103-5563) COM O NOME "MISTERIO". CRISTIANO É CHAMADO DE "NEGO" POR THAIS. NAS CONVERSAS ACIMA, THAIS PEDE A BALANÇA PARA "TRAMPA" E EM SEGUIDA CRISTIANO ENVIA UM VÍDEO COM UM "TIJOLO DE DROGA" SENDO PESADO.

NESTAS TROCAS DE MENSAGENS, THAIS PEDE A CRISTIANO: "SE VC QUIZE SUBIR PRA TRAMPA". EM SEGUIDA, COMBINAM EM GARDAR A DROGA. CRISTIANO CITA "BO DAS DROGAS DO IRINEU QUE SUMIU". IRINEU DA SILVA BORGES FOI PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS NO DIA 29/04/2021 (RDO 140/21 - DEL. POL. GETULINA). CRISTIANO ESCREVE À THAIS: "BOM DIA VOU LÁ EMBALAR AS BALAS".

THAIS ENVIOU MENSAGENS AO CONTATO "RECAIDA", NO QUAL HÁ A IMAGEM DE CLEBER ROBERTO DE SOUZA BERTOLDO, VULGO "FOLHA", PESSOA JÁ CONHECIDA DOS MEIOS POLICIAIS E QUE POSSUI DIVERSAS DENÚNCIAS DE TRÁFICO DE DROGAS. CLEBER É EX-COMPANHEIRO DE THAIS. THAIS ENVIOU PARA CLEBER A IMAGEM DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA EMBALADA COM O DESENHO DE UM "PICA-PAU" (IGUAL À DROGA APREENDIDA EM SUA CASA) E CITA: "ESTE E O PÓ Q VENDO".

FORAM ENVIADAS EM SEGUIDA IMAGENS DE "'PINOS" VAZIOS E CHEIOS DE COCAÍNA. NO CENTRO ESTÁ A FOTOGRAFIA DA APREENSÃO DE DROGAS REALIZADA PELA POLÍCIA NA RESIDÊNCIA DE THAIS, EM DESTAQUE ESTÃO AS EMBALAGENS DO "PICA-PAU" CONTENDO COCAÍNA E À DIREITA ESTÁ A IMAGEM AMPLIADA DA DROGA APREENDIDA COM A IMAGEM DO "PICA-PAU".

NA MENSAGENS COM O CONTATO "LARA SJRP", THAIS CITA QUE NÃO ESTÁ MAIS COM CLEBER E QUE ESTÁ COM OUTRO INDÍVIDUO, ENVIANDO A FOTOGRAFIA DE CRISTIANO. JÁ EM CONVERSA COM O CONTATO "NENE", THAIS AFIRMA QUE TRAFICA DIZENDO: "TBM TRAFICO, VIVO NESTA VIDA LOCA, DO CARALHO, SEM PAZ SEM AMOR SEM NINGUEM, SÓ TRAMPO, TRAMPO, ACABEI VIRANDO ESCRAVA DESTAS PORCSRIA SEM USA, NÃO USO ND, MAIS VIVO E SOBREVIVO DISSO". THAIS TROCA MENSAGENS COM "DANI GET", A QUAL PEDE UM MAÇO DE CIGARRO E "MAIS UMA D 20". EM SEGUIDA, PEDE "UM MATO E UMA D 20". THAIS ACEITA "PIX" COMO PAGAMENTO PARA VENDER AS DROGAS, CONFORME IMAGEM À ESQUERDA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AO CONVERSAR COM O CONTATO "MORFF GETU", THAIS O COBRA R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS), EM SEGUIDA, CITA AO CONTATO QUE PODERIA TER DEIXADO O DINHEIRO DA DÍVIDA COM "MEU FILHO, COM MANÉ, COM NEGO (CRISTIANO), COM CLEBER (FOLHA) E MANDA ME ENTREGA Q TDS ENTREGA".

NA CONVERSA COM "ESPOSO DA DANI", É PEDIDO PARA THAIS "SOLTA MAIS UMA DE 20" E É PERGUNTADO "OU JÁ TÁ COM O WELLINGTON?". ESTE INDIVÍDUO TRATA-SE DE WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, O QUAL RESIDE BEM PRÓXIMO À CASA DE THAIS, É INVESTIGADO POR TRÁFICO E CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS. NA SEQUÊNCIA DA CONVERSA, THAIS EXPLICA AO

CONTATO: "SE EU FICA TIRANO DE MERCADORIA FICO SEM PRA TRABALHA E ARRUMA DINHEIRO PRA PAGA".

Observe-se que em vários momentos os interlocutores fazem referência expressa à compra e venda de entorpecente e à aquisição de drogas para venda a terceiros e até mesmo negociam drogas por meio do telefone celular. As fotos obtidas na investigação, por outro lado, demonstram a comercialização de grandes quantidades de entorpecentes e de forma profissionalizada.

A explicação de Thais para as mensagens e para as fotografias encontradas em seu telefone e no de Cristino é indubitavelmente fantasiosa e destituída de qualquer fundamento, na medida em que as mensagens trocadas e as fotos extraídas dos aparelhos são claramente relacionadas à traficância. É igualmente explícito que eram os réus que trocavam as fotos e as mensagens, já que usavam seus respectivos nomes e estavam na posse dos aparelhos quando da apreensão. Há, ainda, fotos dos dois nos aparelhos, inclusive agindo como um casal, embora tenham afirmado que são somente amigos (vide documento de fl. 135).

Além disso, foram juntadas aos autos uma série de denúncias anônimas, oriundas do "disque-denúncia", relatando que a casa de Thais seria ponto de tráfico de drogas na cidade de Getulina, o que também corrobora a estabilidade apontada pelo Ministério Público na denúncia (fls. 142/157). Parte delas apontam nominalmente os réus.

Também não é possível deixar de mencionar que poucos dias antes dos fatos ora em análise, Thais e Cristiano foram presos em flagrante na posse de 490 papelotes de cocaína (1500824-54.2021.8.26.0322), circunstância que também corrobora a tese acusatória de que ambos estavam associados para o tráfico. Anote-se que não se está aqui a valorar a referida prisão isoladamente, mas em conjunto com todas as demais provas carreadas aos autos, bem como com os antecedentes criminais de ambos, para aferição das circunstâncias pessoais, tal como determina o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a saber:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, diante de tudo que foi trazido aos autos durante a instrução, não pairam dúvidas de que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Igualmente seguro afirmar que, quando do cumprimento da busca e apreensão, os dois réus tinham em depósito as drogas descritas na inicial, que eram destinadas à comercialização, dada a variada e a forma de acondicionamento, conforme comprovado durante a instrução, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo legal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade.

Assim, considerando o robusto conjunto probatório existente, a condenação pelos fatos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Passo a individualizar a pena dos acusados, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como no art. 42, da Lei 1.343/2006, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Thais Cristina Melo Bento:

Ambas as condutas atribuídas à ré incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, o que impõe uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; natureza e quantidade da substância: a quantidade da substância apreendida é normal, entretanto a variedade dos entorpecentes comercializados (maconha, cocaína e crack) e o potencial lesivo dessas substâncias devem ser valorados negativamente; antecedentes: a acusada ostenta antecedentes criminais, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 66/67);

conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; circunstâncias do crime: são normais; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: não se aplica ao caso.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas, em 5 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, e para o crime de associação para o tráfico, em 3 anos, e 6 meses, e 816 dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho as penas anteriormente dosadas, ou seja, para o crime de tráfico de drogas, 5 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, e para o crime de associação para o tráfico, 3 anos, e 6 meses, e 816 dias-multa.

Na terceira fase, não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho as penas anteriormente dosadas, ou seja, para o crime de tráfico de drogas, 5 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, e para o crime de associação para o tráfico, 3 anos, e 6 meses, e 816 dias-multa, as quais torno definitivas.

Anote-se que a ré não faz jus ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois, além de possuir maus antecedentes, comprovadamente se dedica a atividades criminosas, consoante exposto na fundamentação.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material), fica a ré condenada definitivamente, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, e 1.399 dias-multa.

Muito embora a ré tenha permanecido presa provisoriamente, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime. Nessa senda, com fundamento no art. 33, do CPC, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de pena aplicada, a condenada deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime fechado, sem prejuízo da possibilidade de progressão a ser analisada pelo juízo da execução penal.

Verifico que na situação em debate não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a condenada não preenche os requisitos do art. 44 do CP, notadamente em razão das circunstâncias judiciais e da quantidade de pena aplicada. Verifico que na situação em debate não se revela cabível a suspensão condicional de pena, eis que a condenada não preenche os requisitos do art. 73 do CP, notadamente em razão das circunstâncias judiciais e da quantidade de pena aplicada.

Cristiano Aparecido Marcondes de Almeida:

Ambas as condutas atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, o que impõe uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; natureza e quantidade da substância: a quantidade da substância apreendida é normal, entretanto a variedade dos entorpecentes comercializados (maconha, cocaína e crack) e o potencial lesivo dessas substâncias devem ser valorados negativamente; antecedentes: o acusado ostenta antecedentes criminais, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 72/76); conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; circunstâncias do crime: são normais; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: não se aplica ao caso.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas, em 5 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, e para o crime de associação para o tráfico, em 3 anos, e 6 meses, e 816 dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho as penas anteriormente dosadas, ou seja, para o crime de tráfico de drogas, 5 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, e para o crime de associação para o tráfico, 3 anos, e 6 meses, e 816 dias-multa.

Na terceira fase, não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho as penas anteriormente dosadas, ou seja, para o crime de tráfico de drogas, 5 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, e para o crime de associação para o tráfico, 3 anos, e 6 meses, e 816 dias-multa, as quais torno definitivas.

Anote-se que o réu não faz jus ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois, além de possuir maus antecedentes, comprovadamente se dedica a atividades criminosas, consoante exposto na fundamentação.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu condenada definitivamente, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, e 1.399 dias-multa.

Muito embora o réu tenha permanecido preso provisoriamente, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime. Nessa senda, com fundamento no art. 33, do CPC, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de pena aplicada, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime fechado, sem prejuízo da possibilidade de progressão a ser analisada pelo juízo da execução penal.

Verifico que na situação em debate não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do CP, notadamente em razão das circunstâncias judiciais e da quantidade de pena aplicada. Verifico que na situação em debate não se revela cabível a suspensão condicional de pena, eis que o condenado não preenche os requisitos do art. 73 do CP, notadamente em razão das circunstâncias judiciais e da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR os réus THAIS CRISTINA MELO BENTO e CRISTIANO APARECIDO MARCONDES DE ALMEIDA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, no valor mínimo legal.

Não concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois, presos em flagrante, permaneceram custodiados durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, as condições pessoais são desfavoráveis, uma vez que ambos são portadores de maus antecedentes. As cautelares diversas da prisão são insuficientes, porquanto os réus foram presos em flagrante no gozo de liberdade provisória concedida em outro processo por crime da mesma natureza.

Autorizo, desde já, a destruição do entorpecente que eventualmente tenha sido guardado para novos exames. Decreto a perda, em favor do Estado, dos bens que eventualmente remanesçam apreendidos, oficiando-se para tanto.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender que, no caso do delito de tráfico, dada a sua natureza, incompatível tal estipulação.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia; em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Concedo aos acusados, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-los nas custas processuais.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Getulina, 10 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA